

1500318-90.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado, na forma narrada na denúncia, de sorte que rejeito a tese da desclassificação para o crime de furto. Por sua vez, destaco que as testemunhas, guardas municipais, confirmaram o roubo descrito na denúncia.

Desta maneira, provada a responsabilidade criminal do réu, de rigor o decreto condenatório, pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500318-90.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500318-90.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076229/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23713324 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1357/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2076229 - DEL.POL.PAULÍNIA, 1357/22/928 - DEL.POL.PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIZ DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos.

ANDERSON LUIZ DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, porque, no dia 18 de março de 2022, por volta das 13h e 10min, na Avenida José Paulino, nº 3722, Santa Terezinha, nesta Cidade e Comarca, subtraíu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima CRISTIANI MENDES DE SOUZA, o veículo Chevrolet/Prisma 1.4 AT LT, placa PXU5264/CAMPINAS-SP, RENAVAM 01087707703, ano 2016/2016, cor cinza (fls. 15).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022, conforme fls. 137 O acusado foi

citado (fls 147) e ofertou resposta à acusação 150/152

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em razão das provas produzidas, pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa do acusado pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto e fixação do regime semiaberto.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

O pedido de condenação contido na presente ação penal é procedente.

As provas carreadas aos autos ensejam o decreto condenatório, porquanto demonstram a materialidade do delito de roubo e a autoria, atribuída ao réu.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência fls. 12/14, o auto de prisão em flagrante de fls 32. 04/05, e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu. Senão vejamos.

A Vítima Cristiani disse que estava na escola dos filhos, por volta das 12:50hs, quando ao retornar do carro mostrando um cabo preto por dentro da calça, que ele pediu para descer porque só queria o carro, que tomou o celular da vítima, que desceu do carro. Aduziu que o réu teve bastante dificuldade para sair do veículo e foi em direção à escola para acionar a polícia. Contou que teve prejuízo pois o veículo na fuga foi abalroado contra outro veículo, tendo que realizar o reparo por volta de R\$ 2.100,00. Contou que em razão do roubo ficou com bastante medo, notadamente quando a eventos na escola tem medo de qualquer pessoa que chegue perto do carro, ficando com trauma da situação. Contou que na delegacia lhe mostraram um controle de videogame, mas no momento entendeu que era um cano de uma arma, que estava armado, mandando sair do veículo, mostrando o cabo preto mostrando que estava armado. Que não conhece Marcos Gomes de Oliveira, mas conheceu um tal de Marcos na delegacia pois foi contra o carro dele que o veículo furtado da depoente colidiu. Contou que o réu puxou o celular de sua mão. Disse que sua carteira ficou no porta luvas e material da escola dos filhos, inclusive o celular. Relatou que seus filhos tem a idade de 6 e 7 anos. Acrescentou que o réu tinha uma sacola em mãos. Disse que era branco, magro, cabelo claro, camiseta listada na horizontal. A testemunha Herycon França de Oliveira, guarda municipal, disse que recebeu via rádio a notícia da ocorrência de um roubo, que se depararam com as características do veículo na saída da cidade, que encostaram nele para a abordagem, porém empreendeu fuga em direção à cidade de Hortolândia, que o motorista do veículo colidiu contra outro veículo e logo em seguida do réu se entregou e confessou o delito. Aduziu que a vítima reconheceu o réu na delegacia.

A testemunha Heryvelton França de Oliveira, guarda municipal, reiterou o depoimento do seu colega de profissão, aduzindo que o réu confessou que teria utilizado um controle para simular o emprego de arma de fogo. Narrou que o motorista do outro veículo contra o qual foi colidido auxiliou na detenção do acusado, que tentou empreender fuga.

O réu Anderson Luiz Lima disse que na data dos fatos estava passando no local dos fatos, próximo ao veículo da vítima, tinha uma sacola onde havia o videogame de seu filho, olhou para a vítima e disse: "desce do carro". Aduziu que a vítima desceu do carro, que teve um pouco de dificuldades para sair com o veículo pois era um veículo automático, que foi perseguido pelos policiais, que colidiu o veículo e foi preso. Narrou que é usuário de cocaína. Afirmou que iria comprar drogas com o produto do roubo.

Diante do contexto probatório é forçoso concluir que o réu praticou o crime descrito na denúncia, restando isolada a tese defensiva.

Imperioso ressaltar que a palavra da vítima, em crimes de roubo, é sumamente valiosa, especialmente quando descreve - com firmeza e riqueza de detalhes, a cena criminosa, efetuando o reconhecimento do acusado com segurança, o que ocorreu no caso vertente.

Assim, os elementos de prova coligidos durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes a vítima.

Assim, verifica-se que o roubo se deu mediante o emprego de grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, ressaltando que a vítima narrou em juízo que viu o réu simulando estar segurando uma arma de fogo, pois havia um cabo preto, e entendendo que era uma arma de fogo. Aduziu que o réu mandou que saísse do carro, pois ele só queria o carro. Além disso, o réu tomou o celular da mão da vítima, evidenciando, neste aspecto, o uso de violência contra a vítima.

É o que basta à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado, na forma narrada na denúncia, de sorte que rejeito a tese da desclassificação para o crime de furto.

Por sua vez, destaco que as testemunhas, guardas municipais, confirmaram o roubo descrito na denúncia.

Desta maneira, provada a responsabilidade criminal do réu, de rigor o decreto condenatório, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas.

Na análise das circunstâncias e elementos do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado ostentava maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais (fls. 62/65 – processos n.ºs 0000021-36.2012.8.26.0428, 0001788-70.2016.8.26.0428, 0004746-39.2010.8.26.0428, 0006898-36.2005.8.26.0428 e 0007448-65.2004.8.26.0428) na época dos fatos. Além disso, culpabilidade exacerbada pois o roubo foi praticado próximo à escola de crianças pequenas.

Consequências negativas para a vítima, pois relatou que vive com muito medo em razão do roubo sofrido, principalmente quando busca seus filhos no colégio. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, presente a agravante da reincidência específica (Processo n.º 1501107-12.2018.8.26.0604, fls. 61/65), bem como a confissão do réu, motivo pelo qual entendo de rigor a majoração da pena em 1/6, diante da preponderância da agravante específica, fixando-a em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista que o delito foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tudo a revelar que o acusado não está apto a imediatamente retornar ao convívio social, além de ser reincidente específico.

O réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, por expressa vedação legal.

Por fim, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, em consequência CONDENO o réu ANDERSON LUIZ DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Os requisitos da prisão preventiva permanecem, de sorte que o réu não poderá recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, pois ausentes documentos que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima, não proporcionando, assim, o exercício da ampla defesa pelo réu.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Remeta-se cópia da sentença à vítima.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Paulínia, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA